

감사결과 처분요구서

– ◎○○◆ 연안지 관리 실태 조사 –

2020. 12.

◎○○◆ 기획감사부

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점·대상	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사 결과	2
1. 감사결과 요약	2
2. 분야별 분석결과 및 문제점	3
가. 권리 보존 분야	3
나. 임대 관리 분야	6
다. 운영 분야	13
III. 지적사항 일람표	16

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- 연안지는 대외민원과 이에 따른 회사평판 리스크가 크고 이에 따라 관리 전반에 대한 감사의 필요성이 있음
- 연안지 전반에 대한 관리현황 점검을 통하여 권리침해와 각종 민원을 예방하고 개선방안을 제시하는 것을 목적으로 함

2. 감사 중점 · 대상

☐ 연안지 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 두고 감사수행

- 임대 토지의 목적 외 사용 현황
- 임대 토지에 대한 임대료(지체상금 포함) 징구 현황
- 연안지 순시의 계획과 실행 현황
- 권리침해에 대한 보존행위 현황과 적정성
- 권리증서 비치 등 연안지 문서관리 현황
- 하천 및 유수점용동의 현황 및 적정성

3. 감사기간 및 인원

☐ 감사기간 : 2020. 10월 19일 ~ 11월 20일

☐ 감사인원 : 총 3명

○ 감사반장 : ◎○○●◆ 감사업무 담당차장 ○○○

○ 감사반원

- ◎○○●◆ 감사관리원 ○○○

- ●◎◆○ 감사관리원 ○○○ (교차감사)

II. 감사 결과

1. 감사결과 요약

가. 권리 보존 분야

- 가-1. (월간 순시계획 수립 미흡) 월간 순시계획이 없어 체계적 순시가 어려움
- 가-2. (순시 후속업무 처리 미흡) 민원내역 기록, 경고판 설치 기록, 측량 기록 관리 등 업무 처리 미흡
- 가-3. (권리 침해 토지 확인 및 후속조치 필요) 나무 식재 등 무단 사용 권리 침해 토지에 대한 후속조치 필요

나. 임대 관리 분야

- 나-1. (임대료 적기청구 미흡) 매년 3월 말까지 임료를 청구하여야 하나 누락 후 6월에 청구하는 등 관리 소홀
- 나-2. (임대료 지체상금 징구 미흡) 임료 납부 지연에 대한 지체상금 미징구
- 나-3. (임대계약 보증보험 증권 징구 미흡) 보증보험 증권 미징구
- 나-4. (임대목적 외 사용 토지 확인 및 후속조치 필요) 미경작 방치된 임대 농경지에 대한 확인 및 후속조치 필요
- 나-5. (임대계약서 작성관련 직인 관리 미흡) 직인날인 신청이 없거나 대상의 구체적 특정 없이 직인날인 함
- 나-6. (비자경 농지 임대차 제한 방안 필요) 원거리에 거주하는 농사 목적 임차인에 대한 자경 확인 및 관리 방안 필요
- 나-7. (임대차 계약서 상 임대 목적물 명확화 필요) 일부 필지 임대에 대하여 계약서 상 목적물 특정하여 기재 필요

다. 운영 분야

- 다-1. (공유수면 점용허가 동의 업무 본부 유보 필요) 사고 예방을 위해 공유 수면점용허가 동의 등 부패위험성 높은 업무의 본부 유보 필요
- 다-2. (연안지 업무 효율성 제고 필요) 연안지의 효율적 관리를 위하여 외부 용역을 통한 위탁관리의 검토가 필요

2. 분야별 분석결과 및 문제점

가. 권리보존 분야

□ 감사초점 및 판단기준

○ 감사초점

전국에 산재하여 관리가 어렵고 경제적 가치가 높은 수변지역은 무단 침범이 빈번하여 권리보존의 필요성이 높다.

이번 감사에서는 ① 권리보존을 위한 순시점검 시 규정이 효과적인 체계를 갖추고 있는지, ② 규정에 따라 적정하게 순시점검이 이루어지고 있는지, ③ 실제 권리침해에 대한 대응은 적정하였는지 등에 대하여 중점 점검하였다.

○ 판단기준

☞ 권리침해의 신속한 인지를 위한 순시체계를 갖추어야 한다.

☞ 순시점검은 규정에 따라 누락 없이 이루어져야 한다.

☞ 권리침해에 대하여 권리보존을 위한 대응체계를 갖추고 실제 사례에서 적정하게 처리하여야 한다.

□ 문제점

가-1

월간 순시 계획 수립 미흡

○ △○, ◇△, ◎○ 연안지 관리 업무 담당자는 ◎○●◆ 연안지 관리내칙(이하 “내칙”) 제34조 2항에 따라 매월 말일까지 연안지 월간 순시계획을 작성하여야 한다.

- 상기 규정은 월간 순시 계획을 수립을 통하여 체계적인 순시와 음영지역 최소화를 통한 권리침해를 예방하고자 하는 목적이다.
- 그런데도 연안지 관리 담당자는 월간 순시계획을 수립하지 않았다.

[조치할 사항]

○○●◆은 적기에 연안지 순시 월간계획이 수립될 수 있도록 관련 담당자 전체에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

가-2

순시 후속업무 처리 미흡

- △○, ◇△, ◎○ 연안지 관리 업무 담당자는 내칙 제35조 2항에 따라 순시 후 규정 양식의 무단점유 실태조사서, 측량결과 검토서, 민원응대 내역서, 경고판 설치 내역서를 작성하여야 한다.
- 그런데도 연안지 관리 담당자는 별도의 내역을 작성하지 않았다.

[조치할 사항]

○○●◆은 연안지 순시 후 규정에 따라 내역서 등이 작성될 수 있도록 관련 담당자 전체에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

- ◇△, ◎◎ 연안지 관리 업무 담당자는 내칙 제5조에 따라 순시 점검을 통한 권리침해 방지에 노력하여야 하며 권리침해 확인 시 필요한 조치를 강구를 하고 적절한 대응을 하여야 한다.
- 그런데도 감사기간 중 아래 [표1] 연안지에 대한 실사 점검 결과 권리 침해가 확인 또는 의심 되는 사항이 있었으나 담당자는 이를 사전에 확인하지 못하고 별도의 조치를 취하지 않았다.
- 그 결과, 연안지 무단사용에 따른 회사 자산의 권리침해의 결과가 발생하였다.

[표1] 연안지 권리침해 토지 내역

연번	사업소	지번	침해면적(㎡)	침해내용
1	◎◎	가평군	약 19	데크설치, 잔디
2		가평군	약 5	유선장 입구로 사용
3	◇△	화천군	약 250	가설 건축물
4		화천군	약 200	석재 등 적치

[조치할 사항]

◎◎●◆은 ◎◎발전소와 ◇△발전소의 위 토지에 대하여 권리침해의 내용을 확인하고 대응조치를 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

나. 임대 관리 분야

□ 감사초점 및 판단기준

○ 감사초점

이번 감사에서는 ① 임대료 관련 업무가 적정하게 이루어지고 있는지, ② 계약의 이행 중 권리침해 및 계약사항의 위반이 있는지 그리고 이에 대한 대응은 적절한지, ③ 계약의 체결과정의 문제점 및 보완이 필요한 사항 등 임대계약 전반의 제도개선 사항에 대하여 중점 점검하였다.

○ 판단기준

- ☞ 임대료는 적기에 청구되고 납부 관리를 하여야 한다.
- ☞ 계약의 이행은 상호 인증한 계약서의 내용에 따라 성실이 이행되어야 하며 계약의 위반에 대하여는 그 내용에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.
- ☞ 계약서의 작성은 분명하고 확정적으로 이루어져야하며 그 내용에 불명확한 점을 제거하여 분쟁을 최소화 하여야 한다.

□ 문제점

나-1

임대료 적기 청구 미흡

- ◇△ 연안지 관리 업무 담당자는 내칙 제21조에 따라 매년 3월 말까지 임대료 청구를 위한 가상계좌를 생성하여 임차인에 송부함으로써 임차인이 임료를 기한 내에 납부하도록 하여야 한다.
- 그런데도 아래 [표2] 연안지에 대하여 담당자가 임대료 청구를 지체하여 임차인이 이를 적시에 납부하지 못하였다.

○ 그 결과, 임대료 납부가 지연되는 결과가 초래되었다.

[표2] 임료청구 지연 내역

연번	대상토지	임대료(원)	청구일자	비고
1	양구군	1,301,130	2019.6.5	

[조치할 사항]

○○●◆은 임대료 청구가 기한내에 청구 될 수 있도록 관련 담당자 전체에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

나-2

임대료 지체상금 징구 미흡

- ◇△ 연안지 관리 업무 담당자는 내칙 제16조에 따라 임대료 납부기한 익일부터 기산한 연체일수에 비례하여 지체상금을 징수하여야 한다.
- 그런데도 아래 [표3] 의 건에 대하여 연안지 관리업무 담당자는 지체상금을 징구하지 않았다.
- 그 결과, 지체상금 상당의 금액에 대한 회사 손해가 초래되었다.

[표3] 지체 내역

연번	대상토지	임대료(원)	지체 일수	지체상금(원)
1	양구군	1,625,200	59	6,830
2	화천군	3,207,620	85	19,420
3	화천군	146,140	99	1,030
4	화천군	300,900	99	2,120
5	화천군	390,140	99	2,750

6	화천군	403,220	101	2,900
7	화천군	182,230	108	1,400
8	화천군	149,080	111	1,170
9	화천군	216,890	113	1,740
10	양구군	248,190	133	2,350
11	화천군	16,750	160	1,330

※ 지체상금률 : 2.6% (주거래은행의 일반자금 대출시 적용이자율)

[조치할 사항]

○○●◆은 위 토지에 대하여 지체상금 내용을 확인하고 이를 징구하기 위한 방안을 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

나-3

임대계약 보증보험 증권 징구 미흡

- ◇△ 연안지 관리 업무 담당자는 내칙 제15조에 따라 연간 임대료의 25/100 이상 금액을 계약보증금으로 하는 보증보험증권을 계약기간 개시일까지 징구하여야 한다.
- 그런데도 아래 [표4] 의 건에 대하여 연안지 관리업무 담당자는 보증보험증권을 징구하지 않았다.

[표4] 보증보험증권 미징구 내역

연번	대상토지	임대료(원)	임대목적	비고
1	화천군	773,580	기타지	
2	화천군	136,360	주택지	
3	양구군	134,600	주택지	
4	화천군	105,600	주택지	
5	화천군	137,850	주택지	

6	화천군	137,100	주택지	
7	화천군	131,690	주택지	
8	화천군	206,910	주택지	

[조치할 사항]

○○●◆은 ◇△발전소의 위 토지에 대하여 보증보험증권을 청구하기 위한 방안을 강구하여 시행하시기 바라며, (통보)

보증보험증권이 적기에 청구가 될 수 있도록 관련 담당자 전체에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

나-4 임대목적 외 사용 토지 확인 및 후속조치 필요

- ○○○ 연안지 관리 업무 담당자는 내칙 제9조 2항, 동 규정 제14조 및 임대차 계약서 제9조 4항에 따라 미경작 농경지에 대하여 계약을 해지하여야 한다.
- 감사 기간 중 아래 [표5]의 임대 토지에 대한 실사 과정에서 미경작 의심 사례가 확인 되었다.

[표5] 미경작 임대토지 내역

연번	대상토지	면적(㎡)	임대목적	비고
1	가평군	822	농경지	
2	가평군	711	농경지	
3	가평군	1,976	농경지	
4	가평군	1,406	농경지	

[조치할 사항]

○○●◆은 ○○발전소의 위 토지에 대하여 경작여부를 확인하고
상응하는 조치 방안을 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

나-5

임대계약서 작성관련 직인 날인 관리 미흡

- △○, ◇△, ○○ 연안지 관리 업무 담당자는 내칙 제7조에 따라 임대계약 체결 시 임대계약서를 작성하여야 한다. 이때 계약서 상 직인의 날인은 문서관리지침 제36조에 따라 내부결재 문서에 의하여야 한다.
- 직인관리 소홀은 허위 계약서 작성 등 청렴도 제고를 저해하고 회사의 명예를 실추할 위험이 있다.
- 그런데도 △○, ○○ 연안지 관리 업무 담당자는 직인날인의 신청 없이 계약서에 직인 날인하였다. 또한 ◇△ 연안지 관리 업무 담당자는 직인날인 신청을 하였으나 “(749필지/ 247명)” 으로 적시하여 직인날인의 대상이 되는 문건이 특정되지 않고 있다.

[조치할 사항]

○○●◆은 직인날인 신청 시 대상 문서 목록을 첨부하는 등 직인
날인 관리 방안을 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

- ◇△, ◎○ 연안지 관리 업무 담당자는 내칙 제20조에 따라 농경지 임대계약 체결 시 영농에 종사할 수 있는 실경작자와 계약을 체결하여야 한다.
- 그런데 아래 [표6]의 임대 토지의 경우 임차인의 주소와 임대지간 거리가 멀어 자경에 대한 확인이 필요하다. 또한 “자경”의 정확한 의미가 불명확한 바, 이에 대한 의미를 분명히 하고 이를 검증할 방법을 제도화 할 필요성이 있다.

[표6] 원거리 농경지 토지 임대 내역

연번	대상토지	임차인 주소	비고
1	화천군	서울시 마포구	◇△
2	화천군	서울시 성북구	◇△
3	화천군	인천시 남동구	◇△
4	화천군	인천시 남동구	◇△
5	화천군	경기도 고양시	◇△
6	화천군	경기도 의정부시	◇△
7	화천군	서울시 금천구	◇△
8	화천군	충북 충주시	◇△
9	화천군	인천시 연수구	◇△
10	화천군	서울시 중랑구	◇△
11	가평군	서울시 중랑구	◎○
12	가평군	서울시 관악구	◎○
13	춘천시	인천시 남동구	◎○
14	홍천군	서울시 양천구	◎○
15	춘천시	경기도 부천시	◎○

[조치할 사항]

○○●◆은 연안지 관리 내칙 상 “자경”의 의미를 명확히 하고 이에 대한 검증을 할 제도적 방안을 강구하여 내칙을 개정하시기 바랍니다. (통보)

나-7

임대차 계약서 상 임대 목적물 명확화 필요

- △○, ◇△, ◎○ 연안지 관리 업무 담당자는 내칙 제7조에 따라 임대계약 작성 시 임대계약서를 작성하여야 한다.
- 그런데 1필지 일부에 대한 임대계약을 할 경우 계약서에 임대 면적 만을 표시할 뿐 임대대상 토지의 경계를 명확히 하지 않아 대상 목적물이 특정이 어렵다.
- 그 결과 임차인의 회사 토지 침범, 권리관계의 불명확의 문제가 발생하였다.

[조치할 사항]

○○●◆은 계약서에 경계도를 첨부하는 등의 방법으로 계약서 작성시 목적물의 특정이 가능하도록 내칙을 개정하시기 바랍니다. (통보)

다. 운영 분야

□ 감사초점 및 판단기준

○ 감사초점

이번 감사에서는 ① 부패위험성이 특히 높은 업무에 대한 조직적 관리, ② 효율적 연안지 관리를 위한 개선방안에 대하여 중점 점검하였다.

○ 판단기준

- ☞ 부패위험성이 높은 업무에 대한 위험관리가 이루어져야 한다.
- ☞ 효율적으로 관리 가능한 방법을 강구할 수 있는지 확인한다.

□ 문제점

다-1

공유수면 점용허가 동의 업무 본부 유보 필요

- ◎◎ 연안지 관리 업무 담당자는 하천 및 유수의 점용동의 시에 제반 사정을 고려하여 동의 여부를 결정하여야 한다.
- 그런데 ◎◎의 유선장 관련 공유수면 점용허가의 동의 업무는 이권이 상당하고 이를 관리하는 ◎◎발전소는 관련 업무를 소수의 인원이 폐쇄적으로 진행하여 부패 위험성이 높다.
- 그 결과 부패위험성이 높은 반면에 업무에 대한 통제는 미비하여 업무상 사고의 위험이 있다.
- 따라서 공유수면 점용허가 동의 업무를 ◎◎발전소장 주관이 아닌 ◎◎●◆ 직무로 유보하는 등의 조치가 필요하다.

[조치할 사항]

◎○○●◆은 하천 및 유수의 점용 동의와 관련 연안지 관리내칙을 개정하여 동 업무를 ◎○○●◆ 직무로 유보하는 등의 방법으로 부패 위험성을 낮추기 위한 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.
(통보)

다-2

연안지 관리업무 효율화 방안 강구 필요

- 현재 연안지 관리 담당직원은 아래와 같이 본부 및 사업소에 소속되어 있다.

소속	관할 구역	담당자	비고
○○◆	강원도 춘천시, 강릉시, 평창군	○○○	2025 퇴직
	강원도 춘천시(의암)	○○○	2022 퇴직
○○●	강원도 양구군, 화천군	○○○	2031 퇴직
◎○○	강원도 춘천시, 홍천군 경기도 가평군	○○○	2026 퇴직
●○○◆	경기도 가평군, 광주시, 남양주시, 양평군, 여주시, 하남시	○○○	2036 퇴직
◎○○●	전라남도 보성군	○○○	4직급 전환

- 다음의 사유로 ◎○○●◆에서 연안지 관리를 외부 용역의 방법으로 관리하는 등 효율성 제고를 위한 종합적 대책을 강구할 필요성이 있다.
 - ① 민원에 대응하고 빈번한 무단점유 등의 권리침해를 예방하기 위하여 더욱 조직적이고 효율적인 연안지 관리의 필요성이 커지고 있다.

- ② 연안지 관리업무는 관리 토지에 대한 지식 이외에도 법률, 부동산, 민원 등 전문분야에 대한 폭 넓은 이해가 필요한 업무로 현재 관리원의 전문성 부족에 따른 소송, 명도 등의 과정이 어려운 점 등 문제점이 있어 전문성 확보 방안이 필요하다.
- ③ 현재 관리원 중 다수가 향후 5년 안에 퇴직 예정이며 5(을) 직급의 특성 상 퇴직인원의 충원이 불확실한 점을 고려할 때 연안지 업무를 외부 용역으로 추진하는 방안에 대한 검토가 필요하다.

[조치할 사항]

○○●◆은 연안지 관리의 효율성 제고를 위하여 외부 용역을 통한 연안지 관리 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)

Ⅲ. 지적사항 일람표

번호	관계부서	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	감사자
1	○○●◆ (총무부)	월간 순시계획 수립 미흡	통보	-	○○○ ○○○
2	○○●◆ (총무부)	순시 후속업무 처리 미흡	통보	-	
3	○○●◆ (○○●○○△, ○◆▲●○)	권리 침해 토지 확인 및 후속조치 필요	통보	-	
4	○○●◆ (총무부)	임대료 적기청구 미흡	통보	-	
5	○○●◆ (○◆▲●○)	임대료 지체상금 징구 미흡	통보	-	
6	○○●◆ (총무부, ○◆▲●○)	임대계약 보증보험 증권 징구 미흡	통보	-	
7	○○●◆ (○○●○○△)	임대목적 외 사용 토지 확인 및 후속 조치 필요	통보	-	
8	○○●◆ (총무부)	임대계약서 작성관련 직인 날인 관리 미흡	통보	-	
9	○○●◆ (총무부)	비자경 농지 임대차 제한 방안 필요	통보	-	
10	○○●◆ (총무부)	임대차 계약서 상 임대 목적물 명확화 필요	통보	-	
11	○○●◆ (총무부)	공유수면 점용허가 동의 업무 본부 유보 필요	통보	-	
12	○○●◆ (총무부)	연안지 업무 효율성 제고방안 수립 필요	통보	-	